

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2715/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางทัศนีย์ ช้างสีสังข์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 143

การที่จำเลยเรียกร้องเอาเงินจากผู้เสียหายโดยอ้างว่าจะนำไปให้เจ้าพนักงานเพื่อช่วยเหลือให้ จ. เข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกนั้นแม้ผู้เสียหายจะไม่หลงเชื่อคำกล่าวอ้างของจำเลย และไม่มีเจตนาจะมอบเงินให้แก่จำเลย โดยได้ไปแจ้งความแล้วนำเงินของเจ้าพนักงานตำรวจมาหลอกให้จำเลยรับไว้เป็นหลักฐานในการจับกุมก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ครบองค์ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 แล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันเรียกร้องเอาเงิน ๓๐,๐๐๐บาท จากนางสมใจ ปิตะโหดะระ ผู้เสียหาย โดยอ้างว่าจะนำไปมอบให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ และหัวหน้างานการสอบและประเมินบุคคล กรมประชาสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือให้นางสาวจุรีรัตน์ปิตะโหดะระ เข้าทำงานในกรมประชาสงเคราะห์ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก อันเป็นวิธีการทุจริตผิดกฎหมายและเป็นความเท็จและผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้จำเลยทั้งสามไปขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓, ๘๓

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่ต่อมาจำเลยที่ ๓ ถอนคำให้การเดิมและขอให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลชั้นต้นจึงให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เพื่อให้โจทก์ไปฟ้องเป็นคดีใหม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๓ มีความผิดตามฟ้องรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๓ ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่านางสมใจ ปิตะโหดระ ผู้เสียหาย ผู้ถูกเรียกร้องเอาเงิน ๓๐,๐๐๐บาท มิได้มีความเชื่อถือว่าจำเลยทั้งสามจะสามารถช่วยเหลือนางสาวจุรีรัตน์ ปิตะโหดระให้เข้าทำงานในกรมประชาสงเคราะห์โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกได้เลย และไม่เคยคิดที่จะมอบเงิน๓๐,๐๐๐ บาทให้แก่จำเลยทั้งสามแต่อย่างใด โดยได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และได้ร่วมวางแผนจับกุมจำเลยทั้งสามโดยนำเงินของเจ้าพนักงานตำรวจมาหลอกให้จำเลยทั้งสามรับไว้แล้วให้ทำหนังสือรับเงินของกลางไว้เป็นหลักฐาน นางสมใจไม่มีเจตนาจะให้เงินจำนวนดังกล่าวแก่จำเลยทั้งสาม จึงถือไม่ได้ว่ามีการเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินจากนางสมใจพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การรับสารภาพของจำเลยว่า จำเลยเรียกเอาเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทจากนางสมใจผู้เสียหาย โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้นางสาวจุรีรัตน์เข้าทำงานรับราชการในกรมประชาสงเคราะห์ได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกโดยจำเลยจะนำเงินดังกล่าวไปให้เพื่อจูงใจและตอบแทนนายประมูล จันทรจ้านงค์ อธิบดีกรม

ประชาสงเคราะห์ และนายสมทวี ก่อพัฒนาศิลป์หัวหน้างานการสอบและประเมินบุคคล กรมประชาสงเคราะห์การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่ครอบงำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๓แล้ว นางสนใจผู้เสียหายจะลงชื่อกล่าวอ้างของจำเลยหรือไม่หรือมีเจตนาจะนำเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทไปมอบให้แก่จำเลยหรือไม่ทำให้จำเลยพ้นผิดไปได้

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

ศาลอาญาธนบุรี - นายชัยโรช กฤษณะโลม

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญสิน ตูลากัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ